



Duty of Care - Sorgfaltspflicht

Ein Einstieg für deutschsprachige Studierende ohne juristische Vorkenntnisse. Grundlage ist negligence im Recht von England und Wales. Donoghue war ein schottischer Fall mit prägendem Einfluss.

1. Wer schuldet wem welche Sorgfalt?

Eine **duty of care** ist eine rechtliche Pflicht, gegenüber einer bestimmten Person in einer bestimmten Situation angemessene Sorgfalt einzuhalten. Alltagssprache und Recht sind zu trennen: Ein Verhalten kann unvorsichtig erscheinen, ohne dass der Handelnde jedem Betroffenen für jeden Verlust haftet.

Negligence ist der englische Anspruch wegen der Verletzung einer rechtlichen Sorgfaltspflicht mit dadurch verursachtem ersatzfähigem Schaden. Das deutsche Wort „Fahrlässigkeit“ hilft als Übersetzung, enthält aber nicht schon alle Voraussetzungen dieses Anspruchs.

Vier getrennte Fragen:

Duty: Bestand gegenüber diesem Kläger eine relevante Pflicht?

Breach: Wurde die verlangte Sorgfalt unterschritten?

Causation: Verursachte gerade diese Pflichtverletzung den Schaden?

Damage: Liegt ein rechtlich ersatzfähiger Schaden vor?

2. Angemessene Sorgfalt ist keine Unfallgarantie

Eine Pflicht kann bestehen, ohne verletzt zu werden. Selbst eine Verletzung muss nicht die Ursache des späteren Schadens sein. Das Recht verlangt angemessene Vorsichtsmaßnahmen nach den Umständen, keine perfekte Sicherheit vor jedem denkbaren Unglück.

Erfundenes Beispiel: Bei einem Campusfest stellt ein Organisator einen schweren Lautsprecher auf einen sichtbar instabilen Ständer neben das Publikum. Er fällt auf einen Besucher. Zuerst ist die Pflicht gegenüber solchen Besuchern zu untersuchen; anschließend Vorsichtsmaßnahmen, Ursache und Schaden. Dass jemand verletzt ist, ersetzt keinen dieser Schritte.

Claimant: Kläger. **Defendant:** Beklagter. **Liability:** rechtliche Verantwortung. **Damage:** Schaden. **Damages:** Geldersatz. Das zusätzliche „s“ verändert hier die Bedeutung.



Donoghue: behauptete Tatsachen

3. Donoghue v Stevenson [1932] AC 562 [1]

Frau Donoghue ging mit einer Freundin in ein Café in Paisley, Schottland. Die Freundin kaufte Ginger Beer für sie. Donoghue behauptete, der Rest des Getränks aus der undurchsichtigen Flasche habe eine verwesene Schnecke enthalten und sie sei dadurch erkrankt. Die Flasche war **opaque**: Der Inhalt ließ sich von außen nicht sehen.

Die Rollen sind wichtig: Die Freundin kaufte das Getränk; Donoghue trank es; das Café verkaufte es; Stevenson stellte das Ginger Beer her. Donoghue hatte **keinen Vertrag mit Stevenson**. Sie brauchte eine Pflicht aus negligence, die unabhängig von einem Vertrag bestand.

4. Was entschied das House of Lords tatsächlich?

Es prüfte, ob die behaupteten Umstände überhaupt einen rechtlichen Anspruch tragen konnten. Es führte keinen vollständigen Tatsachenprozess darüber, ob die Schnecke existierte oder der Hersteller wirklich nachlässig gewesen war.

Wer gewann - und warum? Donoghue gewann ihre Berufung mit 3 zu 2. Die behauptete Hersteller-Verbraucher-Beziehung konnte trotz fehlenden Vertrags eine duty of care begründen. Ihr Anspruch durfte zur Beweisaufnahme weitergehen. Sie erhielt in diesem Urteil **keinen endgültigen Schadensersatz**, und die Schnecke galt damit nicht als bewiesen. [1]

Lesehilfe: „Appeal allowed“ heißt, dass das Rechtsmittel Erfolg hatte. Es sagt allein noch nicht, ob eine endgültige Zahlung angeordnet wurde. Man muss zusätzlich lesen, welche Frage entschieden und was zurückverwiesen wurde.

Stevenson war Getränkehersteller; ihn einfach als Hersteller der Flasche zu bezeichnen, verfälscht die Rollen. Ebenso folgt aus diesem Urteil nicht, dass Einzelhändler für ihre Produkte niemals haften könnten.



Der neighbour principle

5. Ein rechtlicher Nachbar muss nicht nebenan wohnen

Lord Atkin lenkte den Blick auf Menschen, die durch das eigene Verhalten eng und unmittelbar betroffen sind und die man vernünftigerweise berücksichtigen sollte. Ein **legal neighbour** muss weder Freund noch Nachbar im Wohnhaus noch Vertragspartner sein. [1]

Reasonable foreseeability: Konnte ein vernünftiger Mensch das relevante Risiko vorhersehen? Es muss nicht der genaue Unfall mit Name, Datum und Uhrzeit vorausgesagt werden. **Proximity:** Besteht eine genügend enge rechtliche Beziehung? Die Entfernung in Metern beantwortet das nicht allein.

6. Weshalb die verschlossene Flasche zählte

Das Produkt sollte in seinem Herstellungszustand den Endverbraucher erreichen, ohne vernünftige Gelegenheit einer Zwischenprüfung. In dieser Konstellation konnte der Hersteller Sorgfalt schulden. Dass der Verbraucher nicht selbst bezahlte, beseitigte die Beziehung nicht. [1]

Erfundene Anwendungen: Lin schenkt Mei ein verschlossenes Getränk: Mei bleibt Endverbraucherin. Das Getränk wird in einer anderen Stadt hergestellt: Entfernung schließt die rechtliche Nähe nicht automatisch aus. Jemand verschüttet Wasser in einem belebten Flur: Die anschließend vorbeigehenden Menschen sind eine erkennbare Gruppe, deren Verletzungsrisiko zu bedenken ist.

7. Den historischen Grundsatz modern lesen

Vor Donoghue gab es bereits außervertragliche Sorgfaltspflichten. Der Fall ist deshalb nicht als „erstmal gab es Pflichten ohne Vertrag“ zu lernen. Heute beginnen Gerichte mit etablierten Fällen und Grundsätzen; nur wirklich neue Pflichtfragen erfordern schrittweise Weiterentwicklung. Unterlassen und reine Vermögensschäden können besonderen Regeln unterliegen. [2]

Robinson dient hier als methodische Quelle. Der Fall wird im Guide Introduction to Negligence ausführlich mit seinem Ergebnis behandelt.



Verständnisfragen mit Antworten

1. Was ist eine duty of care?

Antwort: Eine rechtliche Pflicht zu angemessener Sorgfalt gegenüber einer bestimmten Person in einer bestimmten Situation.

2. Beweist diese Pflicht bereits Haftung?

Antwort: Nein. Breach, causation und ersatzfähiger damage sind zusätzlich zu prüfen.

3. Wer kaufte das Getränk, und wer konsumierte es?

Antwort: Die Freundin kaufte es; Frau Donoghue konsumierte es.

4. Warum war die Flasche relevant?

Antwort: Ihr undurchsichtiger Inhalt erschwerte eine Zwischenprüfung vor dem Konsum.

5. Was genau gewann Donoghue im House of Lords?

Antwort: Das Rechtsmittel, das die weitere Prüfung ihres Anspruchs zuließ; noch keinen endgültigen Geldersatz.

6. Muss ein legal neighbour räumlich nahe wohnen?

Antwort: Nein. Gemeint ist die rechtliche Beziehung und der vorhersehbare Einfluss des Verhaltens.

7. Ist ein Vertrag immer erforderlich?

Antwort: Nein. Eine Pflicht aus negligence kann unabhängig von einem Vertrag bestehen.

8. Ein Unfall geschieht trotz angemessener Vorsicht. Beweist das den breach?

Antwort: Nein. Ein Unfall allein beweist keine Unterschreitung der erforderlichen Sorgfalt.



Primärquellen

Diese Fassung verwendet die für die englische Serie am 4. Oktober 2026 geprüften Primärquellen. Die neueren Leitentscheidungen wurden für diese Ausgabe erneut eingesehen. Sämtliche als erfunden gekennzeichneten Beispiele sind Lehrsituationen.

[1] Donoghue v Stevenson [1932] AC 562.

House of Lords, 26. Mai 1932. Lord Atkin zum neighbour principle, Lord Macmillan zur außervertraglichen negligence; Urteilskopie der Universität Trier. [Quelle öffnen](#)

[2] Robinson [2018] UKSC 4.

Amtlicher Supreme-Court-Text; Absätze 21-30 zur heutigen Methode, 33-37 zum Unterschied zwischen Handeln und Unterlassen. [Quelle öffnen](#)

Für die Wiederholung: Frage nach diesem Beklagten, diesem Kläger, dieser Gefahr und dem behaupteten Pflichtumfang. „Man sollte vorsichtig sein“ ist ein sinnvoller Alltagssatz, aber noch keine vollständige juristische Prüfung.